

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7295/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

บริษัทเจริญกรู๊ป จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 212

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 225 วรรคสอง

ป.อ. มาตรา 29, มาตรา 30

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

อำนาจของศาลที่จะเพิกถอนหรือมีคำสั่งในเรื่องการบังคับตามบทบัญญัติใน มาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น หาใช้อำนาจของศาลชั้น ต้นโดยเฉพาะไม่ ดังนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าการออกคำบังคับของศาลชั้นต้นไม่ได้ เป็นไปตามคำพิพากษา ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาล อุทธรณ์ก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนคำบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้วให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงิน 109,663,779.20 บาท ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยออกหมายกักขังจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีกำหนด 2 ปีแทนค่าปรับ ก็ต้องถือว่าเป็นการกักขังแทนค่าปรับ ทั้งหมดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยที่ 2 ถูกกักขังแทนค่าปรับจำนวน

109,663,779.20 บาท ครบกําหนด 2 ปี ตามคํ่าพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จํ่าเลยที่ 1
ซึ่งเป็นนิติบุคคลจึงไม่ต้องชำระค่าปรับตามคํ่าพิพากษาศาลชั้นต้นอีก

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจํ่าเลยทั้งสองเป็นเงิน 109,663,779.20 บาท
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 หากจํ่าเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับ
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยออกหมายกักขังจํ่าเลยที่ 2 ซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดา มีกําหนด 2 ปี แทนค่าปรับ ก็ต้องถือว่าเป็นการกักขังแทนค่าปรับ
ทั้งหมดตามคํ่าพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อจํ่าเลยที่ 2 ถูกกักขังแทนค่าปรับจำนวน
109,663,779.20 บาท ครบกําหนด 2 ปี ตามคํ่าพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จํ่าเลยที่ 1
ซึ่งเป็นนิติบุคคลจึงไม่ต้องชำระค่าปรับตามคํ่าพิพากษาศาลชั้นต้นอีก

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

ศาลอาญา - นายศิริชัย จิระบุญศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพัฒน์ บุญยุบล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ